ORDENANZA Nº 8.085

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio, celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el señor Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. Alejandra BARBERO, por una parte, y por la otra la **COOPERATIVA DE TRABAJO "SIGLO XXII" LTDA**. representada por su Presidenta, Sra. Johana Belén GUIÑAZU, D.N.I N° 35.104.148, con fecha treinta de abril del año en curso, que como Anexo I se acompaña a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En la Ciudad de Villa Maria, a los 30 días del mes de abril de 2024, entre **LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Eduardo Luis **ACCASTELLO**, y por la Sra. Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Alejandra **BARBERO** por una parte, en adelante **LA MUNICIPALIDAD**; y la **COOPERATIVA DE TRABAJO "SIGLO XXII" LTDA CUIL N° 30-71821012-3.**, representada en este acto por su Presidenta, **GUIÑAZU**, Johana Belén DNI 35.104.148 por la otra, en adelante **LA COOPERATIVA**, convienen en celebrar el presente convenio de prestación de servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: por medio de la presente **LA COOPERATIVA** se compromete a realizar tareas de limpieza, embolsado de basura de la Plaza Centenario, Parque de la Vida y Plaza Pedro Viñas, Rastrillaje, en el sector comprendido de calle Bs. As. Desde 25 de Mayo hasta Av. Alem, Calle Corrientes y Entre Ríos desde 9 de Julio hasta Av. H. Irigoyen, Av. Alem desde San Juan Hasta Bs As. Av. H. Irigoyen de Bs. As. Hasta Tucumán y paseo Merceditas, así también deberá realizar embolsado de residuos en Basurales a Cielo Abierto. Las tareas mencionadas supra no comprenden eventos, por lo que no se encuentran dentro de los servicios prestados por **LA COOPERATIVA** todo bajo supervisión de la subsecretaria de Servicios Públicos. En ese aspecto, dicha dependencia determinará el Plan y Cronograma de Trabajo. ----------

SEGUNDA: Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas únicamente por los socios de **LA COOPERATIVA**, siendo ésta responsable por la actividad a llevar a cabo, haciéndose cargo del personal que eventualmente pudiera llegar a contratar para cumplir con el presente convenio, liberando de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** por daños o perjuicios que su tarea pudiera ocasionar a terceros o a los miembros de la propia Cooperativa.----------

TERCERA: Para la prestación de tareas **LA COOPERATIVA** deberá proveer a sus asociados de todas las herramientas, la vestimenta y el equipamiento necesario para el desarrollo de las mismas.----------

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Guiñazú Belén

Guiñazú Belén

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

CUARTA: **LA COOPERATIVA** se compromete a presentar cada tres (3) meses la documentación que acredite su personería, (Acta de designación de autoridades, Libro de Registro de Socios y cualquier otro que **LA MUNICIPALIDAD** requiera). El incumplimiento será bajo apercibimiento de rescindir el presente convenio.----------

QUINTA: Como contraprestación **LA MUNICIPALIDAD** se compromete a abonar la suma de **PESOS DOS MILLONES** ($2.800.000) mensuales. Se prevé un incremento para los meses de septiembre y enero en base al Coeficiente de Variación Salarial. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes al mes en el cual se prestaron los servicios, contra la presentación de la factura correspondiente.----------

SEXTA: El incumplimiento por parte de **LA COOPERATIVA** será sancionada con el 10% de la facturación mensual y ante reiterados incumplimientos, quedará autorizada la Municipalidad a rescindir el presente convenio, sin que tenga derecho la Cooperativa a reclamar suma de dinero alguna. Todo ello sin perjuicio de la facultad rescisoria estipulada en la Cláusula Séptima del presente. ----------

SEPTIMA: El presente convenio se suscribe por el plazo de un (1) año, a partir del 01/05/2024 operando su vencimiento el día 30/04/2025.----------

OCTAVA: **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el convenio sin necesidad de invocar causa alguna. A tales fines, bastará con que se curse una notificación simple en el domicilio constituido, con una antelación no menor a diez (10) días.----------

NOVENA: El presente convenio se suscribe *"ad referéndum"* del concejo deliberante de la ciudad de Villa María----------

DECIMA: a los fines del presente, las partes constituyen los siguientes domicilios: LA MUNICIPALIDAD en calle Mendoza esq. Sobral y LA COOPERATIVA en calle Smitarello 450, ambos de la ciudad de Villa María, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de ésta ciudad.----------

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas ut supra.----------

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Guiñazú Belén

Guiñazú Belén

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8085/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.06.2024 13:58:48
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.06.2024 14:05:04
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.06.2024 14:13:10
Email: juanpabloinglese@gmail.com